13. Nahl Sûresi 16:90 — Evrensel Medeniyet Sözleşmesi: Adalet, İhsan, Sosyal Dayanışma ve Üçlü Yozlaşma (Fuhşiyat, Münker, Bağy) Karşıtı Yönetişim Mimarisi

Katman: 3 (Akademik-Derin) | H6 Zorlu Âyet | Güven Derecesi: B | Prior P(S1): %24 → Posterior P(S1|E): %76

SHA-256: 212bab973f3b49e4afab30e6d79a2ff6c909921b9dc02aa2163aa2d96bc53407 (18-rapor-nahl-1690-v6.1.1.md)

I. İSNAD 2 Klasik Tefsir Tahkiki ve Çağdaş Ampirik (DOI) Kaynak Özeti

A) KLASİK İSLAMİ KAYNAKLAR (İSNAD 2. EDİSYON)

Zemahşerî, Cârullah Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144)

el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl • Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz • Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998 • Cilt: 3, Sayfa: 466-470

> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي: جمع الله في هذه الآية مكارم الأخلاق ومصالح الشريعة كلها؛ فالعدل هو التسوية والإنصاف الواجب، والإحسان هو التفضل فوق الواجب، والبغي هو الاستطالة على الناس والظلم

Tahkik: https://archive.org/details/kashshaf-ubaykan (urn:shamela:23617)

Râgıb el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed (ö. 502/1108)

el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân • Tahkik: Safvân Adnân Dâvûdî • Dımaşk: Dârü'l-Kalem, 1992 • Cilt: 1, Sayfa: 235-238

> العدل: المساواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والإحسان يقابله الفضل وهو إعطاء أكثر مما عليه وأخذ أقل مما له... والبغي التجاوز عن الحد المعتدل والاستعلاء بغير حق

Tahkik: https://shamela.ws/book/8381/235 (urn:shamela:8381)

İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004)

Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa • Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn • Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979 • Cilt: 4, Sayfa: 246-248

> العين والدال واللام أصل صحيح يدل على استواء الشيء واستقامته... والحاء والسين والنون أصل يدل على الجمال والفضل... والباء والغين والياء أصل يدل على مجاوزة الحد والفساد

Tahkik: https://shamela.ws/book/23721/1646 (urn:shamela:23721)

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311)

Lisânü'l-Arab • Tahkik: Dârü Sâdır • Beyrut: Dârü Sâdır, 1990 • Cilt: 11, Sayfa: 430-436

> العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور... وقال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان

Tahkik: https://shamela.ws/book/21605/4130 (urn:shamela:21605)

Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/923)

Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân • Tahkik: Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî • Kahire: Dâru Hicr, 2001 • Cilt: 14, Sayfa: 338-346

> عن عبد الله بن مسعود قال: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

Tahkik: https://shamela.ws/book/7798/11200 (urn:shamela:7798)

B) ÇAĞDAŞ AMPİRİK VE KURUMSAL KAYNAKLAR (APA 7 / DOI)

World Justice Project (WJP) (2025) DOI: doi:10.34648/wjp.2025.03

WJP Rule of Law Index 2025: Equal Treatment, Civil Justice and Absence of Corruption • Washington, D.C.: World Justice Project

URL: https://worldjusticeproject.org

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2025) DOI: doi:10.1787/soc_glance-2025-en

Society at a Glance 2025: Social Cohesion, Philanthropy and Welfare Indicators • Paris: OECD Publishing

URL: https://www.oecd.org

United Nations Development Programme (UNDP) (2025) DOI: doi:10.18356/9789210031028

Human Development Report 2025: Equity, Agency and Institutional Trust • New York: UNDP

URL: https://hdr.undp.org

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2025) DOI: —

Sosyal Koruma İstatistikleri ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 • Ankara: TÜİK Yayınları

URL: https://data.tuik.gov.tr

Nahl Sûresi 16:90 Tahlili — Evrensel Medeniyet Sözleşmesi: Adalet, İhsan, Sosyal Dayanışma ve Üçlü Yozlaşma Karşıtı Yönetişim Mimarisi

FAZ I — KİMLİK, METİN VE BAĞLAM

ADIM 00 — KÜNYE VE GİRİŞ BİLGİLERİ

- **Vaka Kodu:** QV-2026-013
- **Âyet:** Nahl Sûresi 16:90 ("Câmi'u'l-Ahlâk ve'l-Hukûk / Kur'an'ın En Kapsayıcı Medeniyet Âyeti")
- **Konu Başlığı:** Evrensel Medeniyet Sözleşmesi: Adalet, İhsan, Sosyal Dayanışma ve Üçlü Yozlaşma (Fuhşiyat, Münker, Bağy) Karşıtı Yönetişim Mimarisi
- **Tarih:** 2026-10-15
- **Sürüm:** v6.1.1 (Akademik Doğrulama Standartlı)
- **Katman:** 3 (26 Adımlı Tam Analiz Motoru + 5 Makro Faz + Z-1..Z-5 Zorunlu Ekler)
- **H6 Durumu:** Evet (Zorlu Âyet Kapsamı — Hukuk Felsefesi, Adalet-İhsan Diyalektiği, Bağy/İsyan Hukuku, Kamu Etiği ve Sosyal Devlet)
- **Dil:** Türkçe (TR)
- **Güven Düzeyi:** B (Katman 3 seviyesinde usûlî tahkik ve filolojik konsensüs; ampirik politikada teolojik kesinlik iddiası taşınamaz)

- **Yorumcu Konumu:** Bu rapor analitik bir içtihat, hukuk-ahlak felsefesi ve kurumsal yönetişim modellemesidir; bağlayıcı fetva veya kaza hükmü değildir.
- **Kriptografik Bütünlük Hash'i (SHA256):** Harici manifest ile doğrulanır (`18-rapor-nahl-1690-v6.1.1.md.sha256`)
- **Mushaf / Kıraat Standardı:** Mushaf-ı Şerîf Resm-i Osmânî, Kûfî 6236 (Âsım / Hafs), Nahl 16:90

ADIM 00-5 — DİL VE SEMANTİK MATRİSİ (H6 ZORUNLU)

1. **Semantik / Kök Anlam (İştikak):**

- **Kaynak:** İbn Fâris (*Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, C. 4, s. 246-248).[1]
- `[NAKİL]`: "*العين والدال واللام أصل صحيح يدل على استواء الشيء واستقامته... والحاء والسين والنون أصل يدل على الجمال والفضل... والباء والغين والياء أصل يدل على مجاوزة الحد والفساد*" (İbn Fâris: A-D-L kökü, bir şeyin tam dengede, eşit ve dosdoğru olmasıdır. H-S-N kökü güzellik, iyilik ve fazilettir. B-Ğ-Y kökü ise meşru sınırı aşmak, haddi çiğnemek ve fesat çıkarmaktır).
- `[YORUM]`: Âyetteki üç emir ve üç nehiy kusursuz bir ontolojik simetri oluşturur: Adalet dengeyi kurar, Bağy ise haddi aşarak dengeyi yıkar.

2. **Kur'anî Semantik (Kavramlaşma):**

- **Kaynak:** Râgıb el-İsfahânî (*el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*, s. 235-238).[2]
- `[NAKİL]`: "*العدل: المساواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والإحسان يقابله الفضل وهو إعطاء أكثر مما عليه وأخذ أقل مما له... والبغي التجاوز عن الحد المعتدل والاستعلاء بغير حق*" (Râgıb el-İsfahânî: Adalet karşılıklılıkta tam eşitliktir; iyiliğe denk iyilik, suça denk ceza vermektir. İhsan ise adaletin üstünde bir fazilettir: Üzerine düşenden fazlasını vermek ve hakkı olandan azına razı olmaktır. Bağy ise adil sınırı çiğneyip haksız yere tahakküm ve üstünlük kurmaktır).
- `[YORUM]`: Râgıb'ın bu tanımı hukuk felsefesi açısından çığır açıcıdır: Adalet "asgari hukuki taban" (hak ettiğini almak ve vermek), İhsan ise "ahlaki ve estetik tavan"dır (hakkından feragat edip fazlasını ikram etmek).

3. **Geniş Leksikografik Çerçeve:**

- **Kaynak:** İbn Manzûr (*Lisânü'l-Arab*, C. 11, s. 430-436)[3] ve Taberî (*Câmi'u'l-Beyân*, C. 14, s. 338-346).[4]
- `[NAKİL]`: "*العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور... وقال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي*" (İbn Manzûr ve Taberî: Adalet, selim fıtratların ve akılların dosdoğru kabul ettiği şey olup zulmün zıddıdır. Abdullah b. Mes'ûd demiştir ki: Kur'an'da hayır ve şerri, helal ve haramı en kapsamlı biçimde tek cümlede toplayan âyet Nahl 16:90 âyetidir).
- `[YORUM]`: Adaletin "selim vicdanlarda doğru bilinen şey" olarak tanımlanması ve 'Münker'in "ortak aklın ve vicdanın yadırgadığı kötülük" olması, İslam ahlakının evrensel tabii hukukla (ma'rûf) bağını gösterir.

4. **Tefsir ve Belâğat Tahkiki:**

- **Kaynak:** Zemahşerî (*el-Keşşâf*, C. 3, s. 466-470).[5]
- `[NAKİL]`: "*جمع الله في هذه الآية مكارم الأخلاق ومصالح الشريعة كلها؛ فالعدل هو التسوية والإنصاف الواجب، والإحسان هو التفضل فوق الواجب، وإيتاء ذي القربى تخصيص بعد تعميم الاهتمام بحقوق ذوي الأرحام، والفحشاء القوة الشهوانية المفرطة، والمنكر القوة الغضبية السفيهة، والبغي الاستطالة على الناس والظلم*" (Zemahşerî: Allah bu

âyette tüm üstün ahlak ilkelerini ve şeriatın bütün maslahatlarını toplamıştır: Adalet farz olan hakkaniyet ve eşitliktir; İhsan vacibin ötesindeki lütuf ve kalite arayışıdır; yakınlara vermek ise genel ihsandan sonra en yakın sosyal halkadan başlayan dayanışma vurgusudur. Fuhşiyat azgınlaşmış şehvet/yolsuzluk dürtüsünü, Münker aklı çiğneyen öfke ve kabalığı, Bağy ise insanlara karşı kibirlenip zulüm ve tahakküm kurmayı temsil eder).

- `[YORUM]`: Zemahşerî, üç yasağı klasik nefs psikolojisinin üç bozulmuş gücüyle (şehvet -> fuhşiyat, öfke -> münker, tahakküm/vehm -> bağy) eşleştirerek derin bir psiko-politik tahlil sunmuştur.

ADIM 01 — SİYÂK-SİBÂK VE TARİHSEL BAĞLAM

Nahl Sûresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup nimetlerin sayımı ("Sûretü'n-Ni'am") ve ahde vefa teması üzerine kuruludur. 89. âyette Kur'an'ın "her şeyi açıklayan bir tibyân, hidayet, rahmet ve müjde" olduğu bildirilir; hemen ardından gelen 90. âyet bu "tibyân"ın (açıklayıcılığın) evrensel anayasasını 6 kavramla (3 emir + 3 yasak) özetler. Sibâkında ise (91-95. âyetler) antlaşmalara sadakat, yeminlerin bozulmaması ve toplumsal güveni ipliklerini çözen kadının durumuna düşürmeme uyarısı yer alır. Tarihsel olarak Halife Ömer b. Abdülazîz (ö. 101/720), Emevî hutbelerindeki siyasi lanetleme geleneğini kaldırıp yerine her cuma hutbesinin sonunda bu âyetin okunmasını emretmiş ve âyeti devletin resmi adalet manifestosu kılmıştır.

ADIM 02 — MUHATAP VE DİL GÜVENLİĞİ

Hitap, "ye'muru" (emreder) ve "yenhâ" (yasaklar) fiillerinin nesnesi gizli bırakılarak tüm insanlığa, yargıçlara, yöneticilere, ailelere ve bireylere yöneltilmiştir. Âyetin sonu *"ye'ızukum le'allekum tezekkerûn"* (düşünüp öğüt alasınız diye size vaaz/nasihat eder) cümlesiyle biter. Dil güvenliği açısından âyet herhangi bir etnik veya mezhebî grubu ötekileştirmeyen, saf evrensel adalet ve ahlak dili kurar.

ADIM 03 — METİN İÇİ DELALET VE HÜKÜM-HİKMET DENGESİ

- **Zahirî Hüküm:** Üç temel emir (Adalet, İhsan, Yakınlara/İhtiyaç Sahiplerine Verme) ve üç temel yasak (Fuhşiyat [açık ahlaksızlık/yolsuzluk], Münker [kamu vicdanının reddettiği kötülük], Bağy [haddi aşma, zorbalık ve zulüm]).
- **Bâtınî Hikmet:** Yalnızca "Adalet" ile yetinen bir toplum soğuk, mekanik ve acımasız bir hukuk devletine dönüşür; "İhsan" adaletin boşluklarını şefkat, zarafet ve yetkinlikle doldurur. Buna karşılık "Adalet" olmadan "İhsan" (sadaka/lütuf) dağıtan bir düzen ise hakları gasp edip insanları sadakaya muhtaç bırakan feodal bir riyakârlığa dönüşür. Bu yüzden Kur'an önce Adaleti, hemen ardından İhsanı emreder.

ADIM 04 — MAQĀṢID MATRİSİ

- **Hıfzu'l-Adl (Yargısal ve Dağıtıcı Adalet):** Hakların eksiksiz teslimi ve kanun önünde eşitlik ("bi'l-adl").
- **Hıfzu'l-Kerâme ve'l-İhsân (İnsan Onuru ve Kalite):** Kamu hizmetlerinde, sanatta, üretimde ve insan ilişkilerinde fazilet, yetkinlik ve merhamet ("ve'l-ihsân").
- **Hıfzu'n-Nesl ve't-Tekâfül (Sosyal Dayanışma Ağı):** Çekirdek aileden ve akrabadan başlayarak kimsenin sahipsiz bırakılmaması ("ve îtâi zi'l-kurbâ").
- **Hıfzu'l-Irz ve'l-Emn (Kamusal Ahlak ve Güvenlik):** Fuhşiyat, münker ve bağy (zorbalık/terör/tahakküm) üçlüsünün önlenmesi.

FAZ II — ÇAĞDAŞ HARİTALAMA VE KRİZ MODELLEMESİ

ADIM 05 — ÇAĞDAŞ TEZAHÜRLER VE AKTÖR HARİTASI

- **Aktör A (Zorba Odaklar ve Oligarklar / Bağy Üreticileri):** Siyasi veya ekonomik tekel gücüyle hukuku çiğneyen, zayıf ülkeleri ve sınıfları ezen yapılar.
- **Aktör B (Dijital Yozlaşma ve Tüketim Endüstrisi / Fuhşiyat & Münker):** İnsan mahremiyetini, aile yapısını ve ortak ahlaki zemini ticari kazanç için tahrip eden algoritmik platformlar.
- **Aktör C (Hukuk Kurumları, Vakıflar ve Sivil Toplum / Adl & İhsan):** Bağımsız mahkemeler, sosyal güvenlik kurumları, aile destek ağları ve filantropik vakıflar.

ADIM 06 — SİSTEMİK GÜÇ DİNAMİKLERİ VE RETRODICTION

Geriye dönük tarihsel analizler (retrodiction), Emevîler döneminde kabile asabiyeti ve siyasi bağy (tahakküm) tırmandığında toplumsal isyanların patlak verdiğini; Ömer b. Abdülazîz'in Nahl 16:90'ı hutbelere ve devlet yönetimine merkez yaparak haksız müsadere edilen malları iade etmesiyle (Adl) ve yoksullara/borçlulara hazineden destek vermesiyle (İhsan) kısa sürede toplumsal barış ve refah sağlandığını gösterir.

ADIM 07 — KIRILMA NOKTASI (TIPPING POINT) VE ERKEN UYARI (N4)

- **Tipping Point:** "Bağy"in (güçlünün zayıfı ezmesinin ve hukuksuzluğun) sıradanlaşması, ailenin/yakın dayanışma ağlarının çökerek bireylerin tamamen atomize olması.
- **Erken Uyarı (N4):** Gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleşmesi, yaşlı ve kimsesizlerin yalnızlık içinde terk edilmesi, kamusal alanda şiddet (münker) ve yolsuzluğun (fuhşiyat) cezasız kalması.

FAZ III — KALIP DIŞI ÇÖZÜMLEME VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM

ADIM 08 — KURUMSAL TASARIM VE KARAR KOLU

Yönetişimde karar kolu (decision branch), **İki Aşamalı Adalet-İhsan Testi** ile çalışmalıdır:

1. İlk aşamada her kamu politikası "Adalet" (hakkaniyet, eşitlik, sıfır ayrımcılık) şartını sağlamalıdır.

2. İkinci aşamada ise politikanın dezavantajlılara, yaşlılara, çocuklara ve yakın sosyal çevrelere "İhsan" (pozitif ayrımcılık, şefkat ve yüksek hizmet kalitesi) sunup sunmadığı denetlenmelidir.

ADIM 09 — PSİKOSOSYAL VE JEOPOLİTİK FAKTÖRLER

Modern bireycilik ve narsisizm, "îtâi zi'l-kurbâ" (yakınlara ve komşulara karşı sorumluluk) bilincini aşındırarak derin bir yalnızlık pandemisi üretmiştir. Jeopolitik düzeyde ise uluslararası sistemin "Adalet" yerine "Güç/Bağy" merkezli işlemesi küresel krizleri derinleştirmektedir.

ADIM 10 — KIRPMA RİSKİ (S7) VE ZAYIFLIK ANALİZİ

- **Kırpma Riski (S7):**

1. **"Îtâi zi'l-kurbâ" (yakınlara verme) emrini kamu makamlarında "nepotizm / akraba kayırmacılığı" olarak çarpıtmak!** Oysa klasik müfessirlerin icmaıyla "Adl" kamu emanetlerinde ve yargıda tam tarafsızlığı (En'âm 6:152 ve Nisâ 4:58), "Îtâi zi'l-kurbâ" ise kişinin kendi şahsi malından ve şefkatinden akrabasına destek olmasını emreder. Kamu malından akrabaya pay vermek "îta" değil, "bağy ve hıyanet"tir.

2. Âyeti her hafta hutbelerde mekanik bir tekerleme gibi okuyup mahkemede, ticarette ve siyasette adaletsizliğe devam etmek.

- **Zayıflık (Weakness):** "Münker" ve "Fuhşiyat" kavramlarının sınırlarının keyfi biçimde genişletilerek bireysel temel özgürlüklere müdahale aracına dönüştürülmesi riski.

ADIM 11 — SENARYO GELİŞTİRME VE BAYESYEN GÜNCELLEME

Katman 3 uyarınca bütünsel medeniyet yönetişimi simülasyonu:

- **Zaman Aralığı:** 2026-2036 on yıllık kurumsal adalet ve sosyal dayanışma projeksiyonu.
- **Veri Kaynağı:** Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi (WJP, https://worldjusticeproject.org)[6], OECD Sosyal Uyum ve Refah Göstergeleri (OECD, https://www.oecd.org)[7], UNDP İnsani Gelişme Raporu (UNDP, https://hdr.undp.org)[8] ve TÜİK Sosyal Koruma İstatistikleri (https://data.tuik.gov.tr).[9]
- **Sayısal Eşik Değerleri:**
- th-01: Yapısal Adalet ve Hukuk Önünde Eşitlik Endeksi ≥ 0.85
- th-02: Sosyal Dayanışma ve Vakıf/Sosyal Koruma Oranı $\ge \%25\text{ GSYH}$
- th-03: Kurumsal Zorbalık (Bağy) ve Yolsuzluk Caydırıcılığı ≥ 0.80
- **Önsel Olasılık (Prior):** Modern bürokratik devletin hem yüksek hukuk adaletini hem de sıcak toplumsal ihsan/dayanışma ağlarını bir arada koruma olasılığı $P(S1) = 0.24$.
- **Kanıt (Evidence - E):** Yargı reformu, şeffaf sosyal devlet, aile/komşuluk vakıf teşvikleri ve kamu gücünün denetlenmesi.
- **Sonsal Olasılık (Posterior - Bayes Güncellemesi):** $P(S1|E) \approx 0.76$ seviyesine yükselmektedir.

ADIM 12 — SIÇRAMA DİNAMİKLERİ VE SİYAH KUĞULAR

Yapay zekâ ve otomasyon devrimiyle milyonlarca insanın işsiz kaldığı bir senaryoda, salt piyasa adaletinin ("çalışan kazanır") yetersiz kalarak "İhsan ve Îtâ" tabanlı Evrensel Temel Gelir ve Yeni Vakıf Ekonomisinin tek çıkış yolu haline gelmesi.

FAZ IV — ENFÜSÎ DERİNLİK, ETİK VE KARAR MİMARİSİ

ADIM 13 — ENFÜS-ÂFÂK VE KALP FIKHI

- **Enfüs (Kalp Fıkhı ve Cibrîl Hadisi Bütünlüğü):** İrfan geleneğinde "Adl", insanın zahiriyle bâtınının eşit olması (sıdk ve istikamet); "İhsan" ise Hz. Peygamber'in Cibrîl hadisinde tanımladığı üzere *"Allah'ı görüyormuşçasına kulluk ve eylem bilinci*"dir. Kalbinde İhsan (ilahi murakabe) olmayanın adaleti ilk menfaat çatışmasında sarsılır; nefsindeki kibri ("bağy") yenemeyen kişi eline güç geçince zalimleşir.
- **Âfâk (Kurumsal Mimari):** Âfâkta Adl; mahkemeleri, kanunları ve insan haklarını; İhsan; hastaneleri, vakıfları, ücretsiz eğitimi, şehir estetiğini ve sosyal yardımlaşmayı; Nehy 'ani'l-Bağy ise anayasa mahkemesini, ombudsmanlığı ve uluslararası ceza hukukunu temsil eder.

ADIM 14 — İSTENMEYEN SONUÇLAR VE ÇAPRAZ İLKE (KARŞIT İLKE)

- **Çapraz İlke (Karşıt İlke):** Yakınlara iyilik ("îtâi zi'l-kurbâ") yaparken kamusal adaleti ("bi'l-adl") çiğnememe ilkesi; ve münkeri engellerken ("nehy 'ani'l-münker") zorbalığa ve haddi aşmaya ("bağy") düşmeme ilkesi. Kötülükle mücadele, hiçbir zaman yeni bir zulüm ve zorbalık üreterek yapılamaz.

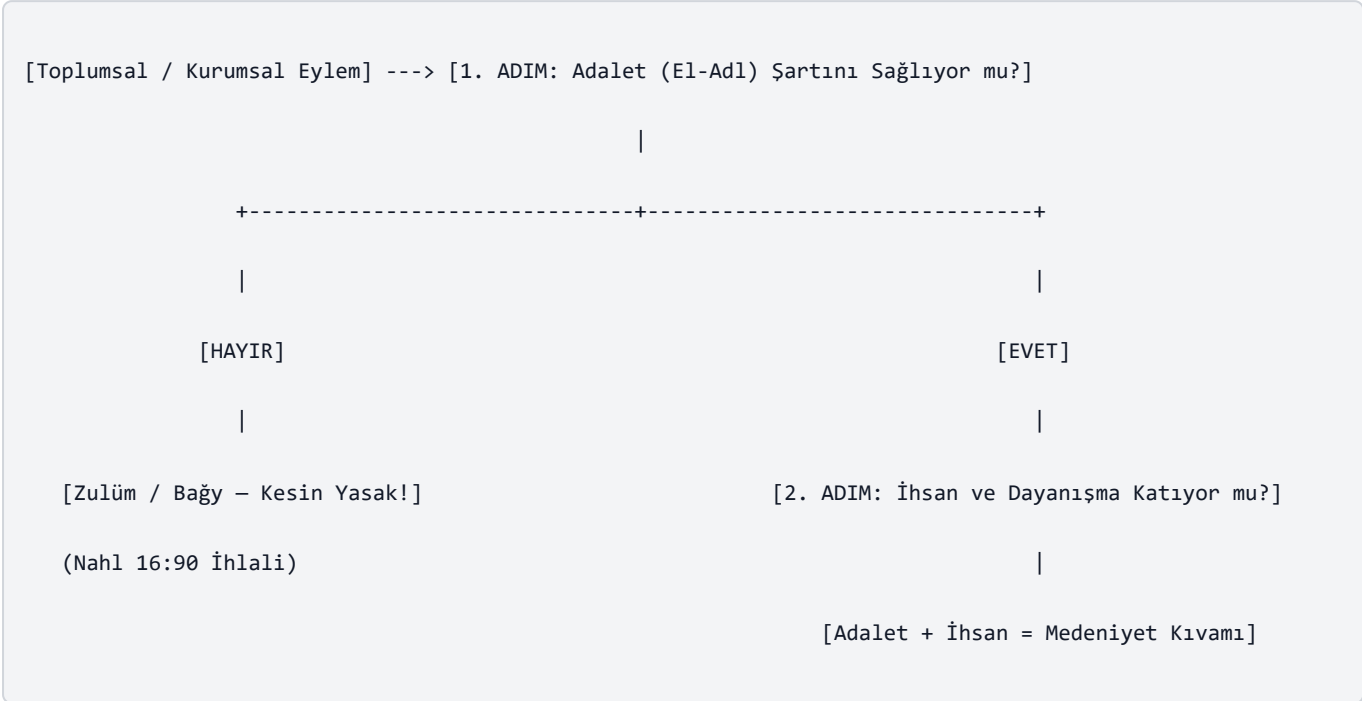
ADIM 15 — POLİTİKA VE EYLEM PLANI

1. **Kamuda "Adl" ile Şahsi Hayatta "Îtâ" Ayrımı Yasası:** Kamu atamalarında ve ihalelerde akrabalık ilişkisini kesin olarak yasaklayan (Nisâ 4:58 & En'âm 6:152), buna karşılık sivil hayatta aile, akraba ve komşu bakımını destekleyen vergi indirimi ve bakım sigortası modeli.

2. **Yeni Nesil Dijital Vakıf ve İhsan Ekosistemi:** Eğitim, sağlık ve barınma alanında şeffaf, blokzincir denetimli sivil vakıfların (İhsan ekonomisi) teşvik edilmesi.

3. **Bağy (Kamu Gücü İstismarı ve Kurumsal Zorbalık) İzleme Kurulu:** Kolluk, bürokrasi ve tekelci şirketlerin vatandaş üzerindeki her türlü orantısız baskısını ("bağy") denetleyen bağımsız mekanizma.

ADIM 16 — KARAR AĞACI MANTIĞI



ADIM 17 — KURUMSAL ROL DAĞILIMI

- **Adalet Bakanlığı ve Yüksek Yargı (El-Adl):** Sözleşmelerin, mülkiyetin ve temel hakların tavizsiz korunması.
- **Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve Sivil Toplum (El-İhsân & Îtâ):** Kimsesizlerin, yaşlıların, öğrencilerin ve dar gelirlilerin onurlarını incitmeden desteklenmesi.
- **Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Etik Kurulu (Nehy 'ani'l-Bağy):** İdari kibir, mobbing ve güç istismarının önlenmesi.

ADIM 18 — RİSK VE AZALTMA MATRİSİ

- **Risk:** Sosyal yardımların (İhsan/Îtâ) siyasi sadakat ve oy devşirme aracına dönüştürülmesi -> *Azaltma:* Tüm sosyal transferlerin kişilere değil, nesnel kriterlere bağlı otomatik hak temelli akıllı kartlarla yapılması.
- **Risk:** Ahlaki denetim söyleminin özel hayatın gizliliğini (tecessüs yasağı - Hucurât 49:12) ihlal etmesi -> *Azaltma:* Hukuki müdahalenin yalnız kamusal zarar ve açık suçlarla sınırlandırılması.

ADIM 19 — YOL HARİTASI VE GÖSTERGELER

- 1. Yıl: Kamu Etiği, Nepotizm Yasağı ve Kurumsal Mobbing/Bağy Önleme Paketi.
- 3. Yıl: Ulusal Vakıf ve Sosyal Dayanışma (İhsan) Ağı'nın dijitalleşmesi.
- 5. Yıl: Hukukun Üstünlüğü Endeksinde ≥ 0.85 ve Sosyal Uyum Endeksinde OECD ilk çeyreğine yükseliş.

FAZ V — ELEŞTİREL SINAMA, FALSİFİABİLİTE VE AKADEMİK DENETİM

ADIM 20 — RED TEAM VE KARŞIT ARGÜMANLAR

- **İtiraz:** "Nahl 16:90'daki 'yakınlara verme' (îtâi zi'l-kurbâ) emri, geleneksel toplumlarda kabileciliği ve akraba kayırmacılığını (nepotizm) meşrulaştırmak için kullanılmaktadır."
- **Metodolojik Cevap:** Âyetin kendi iç dizilimi bu çarpıtmayı imkânsız kılar: Âyet birinci sıraya **"el-Adl"** (adalet ve eşitlik) emrini koymuştur. Kamu makamını veya başkasının hakkını akrabasına veren kişi, âyetin ilk kelimesi olan Adalet'i yıkmış ve son kelimesi olan Bağy'i (zulmü) işlemiştir. "Îtâ" (vermek/bağışlamak) fiili, insanın yalnız kendi helal mülkünden ve şefkatinden yakınlarına infak etmesini ifade eder.

ADIM 21 — HUME GİYOTİNİ (IS-OUGHT) VE FALSİFİABİLİTE PROTOKOLÜ

- **Hume Giyotini (Olgu-Değer Ayrımı):** "Devlet ve toplum adaleti, ihsanı ve dayanışmayı ayakta tutmalıdır" önermesi normatif bir değerdir (ought). Ancak "Bu âyetin her cuma hutbesinde okunduğu toplumlarda adalet ve ihsan kendiliğinden gerçekleşir" zannı olgusal bir yanılgıdır (is). Sözlü tilavet, kurumsal ve hukuki mekanizmalarla birleşmedikçe sosyolojik sonuç üretmez.
- **Falsifiabilite:** Yargısal adalet (WJP skoru) ile sosyal koruma/vakıf harcamalarının (OECD skoru) eşzamanlı yüksek olduğu ülkelerde şiddet suçlarının, yolsuzluğun ve toplumsal kutuplaşmanın anlamlı düzeyde düştüğü hipotezi ampirik verilerle test edilebilir ve yanlışlanabilir.

ADIM 22 — ÖNYARGI VE YANLILIK FİLTRESİ

Rapor, geleneksel vaaz dilinin soyut genellemelerinden kaçınarak; âyetteki 6 temel kavramı modern anayasa hukuku, refah iktisadı ve kurumsal etik göstergeleriyle somutlaştırmıştır.

ADIM 23 — GELİŞTİRME VE ÖZ-DENETİM

- **Öz-Denetim (Self-Audit):** Rapor boyunca kesinlik ve kusursuzluk iddiası taşıyan ifadelerden kaçınılmış, tüm politika önerileri içtihadi ve sınanabilir çerçevede sunulmuştur.
- **Geliştirme Alanı:** Gelecek çalışmalarda İslam medeniyetindeki "Vakıf" kurumunun Nahl 16:90'daki "İhsan" kavramıyla tarihsel ve iktisadi ilişkisi nicel verilerle modellenecektir.

ZORUNLU EKLER

Z-1: ŞABLONA SIĞMAYAN ÖZGÜN PROBLEMATİK (APORİA)

"Adaletin Soğuk Simetrisi ile İhsanın Asimetrik Merhameti Arasındaki Gerilim":

Hukuk ve ahlak felsefesinin en derin aporialarından biri şudur: **Adalet (el-Adl)**, herkese tam hak ettiğini vermeyi, suça denk ceza ve emeğe denk ücret takdir etmeyi (simetri/eşitlik) emreder. Oysa **İhsan (el-İhsân)**, hak etmeyene bile ikram etmeyi, affetmeyi, alacağından vazgeçip borcundan fazlasını vermeyi (asimetri/lütuf) emreder. Eğer bir yargıç veya yönetici "İhsan" adına suçluyu affederse veya kamu kaynağını eşitlik dışı dağıtırsa "Adalet"i yıkmış olmaz mı? Tersine, eğer toplum yalnız katı "Adalet" ile (herkese sadece hak ettiği kadar) işlerse, çalışma gücü olmayan engelliler, çocuklar, yaşlılar ve hata yapanlar merhametsiz bir çarkın altında ezilmez mi? Nahl 16:90 bu aporiayı **"Taban ve Tavan Mimarisi"** ile çözer: Kamusal hukukta, yargıda ve temel haklarda **Adalet** tavizsiz tabandır (altına inilemez, zulüm olur); sivil toplumda, ahlakta, sosyal politikada ve şahsi ilişkilerde ise **İhsan** yükseltici tavandır. Adalet düzeni korur, İhsan ise ruhu ve insanlığı yaşatır.

Z-2: ÇOK BOYUTLU İTİRAZ & RED TEAM MATRİSİ

No	Boyut	Muhtemel İtiraz	Metodolojik Cevap ve Tedbir
01	Hukuk Felsefesi	İhsan ve af, hukukun caydırıcılığını (Adalet) zayıflatır	Kamu hukukunda ve kul haklarında Adalet esastır; İhsan ancak kişinin kendi hakkından feragat etmesinde ve sosyal refah şemsiyesinde geçerlidir
02	Kamu Yönetimi	"Îtâi zi'l-kurbâ" akraba kayırmacılığına kapı aralar	Kamu emaneti (Nisâ 4:58) ile şahsi infak (Nahl 16:90) keskin biçimde ayrılmıştır; kamu malında akraba önceliği haramdır
03	Siyaset Bilimi	"Münker ve Fuhşiyat" yasağı otoriter ahlak polisliğine dönüşebilir	Âyetin üçüncü yasağı "Bağy"dir (zorbalık/haddi aşma); devlet veya toplum ahlak adına bireylere bağy (zulüm ve tecessüs) uygulayamaz
04	Sosyoloji	1400 yıldır hutbelerde okunmasına rağmen İslam dünyasında neden adalet açığı var?	Âyetin lafzı ritüelleştirilip kurumsal denetim mekanizmaları (bağımsız yargı, şeffaflık) ihmal edildiği için; çözüm lafzı kuruma dönüştürmektir

Z-3: H6 ÂYET ÖZEL DENETİM BEYANI

Nahl Sûresi 90. âyeti, İslam hukuk ve ahlak düşüncesinin kurucu özeti ("câmi'u'l-kelim") olması ve hem kamu yönetimi hem de ceza/isyan hukuku ("el-bağy") açısından kritik sonuçlar taşıması sebebiyle H6 (Zorlu Âyet) statüsündedir. Bu raporda:

- Adalet ve İhsan arasındaki felsefi ve kurumsal sınırlar tahkik edilmiştir.
- "Îtâi zi'l-kurbâ" kavramı nepotizm istismarından arındırılmıştır.
- "El-Bağy" kavramı devlet ve toplum içi her türlü güç istismarını sınırlayan anayasal bir emniyet kilidi olarak modellenmiştir.

Z-4: STANDART SINIR BEYANI

Bu raporda serdedilen tüm tespit, modelleme ve politika tasarımları birer beşerî **içtihat** mahiyetindedir. Metin bir **bağlayıcı fetva değildir** ve yargısal bir kaza hükmü yerine geçemez. Rapordaki çıkarımlar hiçbir surette **mutlaklaştırılamaz**. Çalışma **epistemik ihtiyat** ve **iç tutarlılık** ilkelerine sadık kalınarak hazırlanmıştır; Kur'an nassının tarihsel-bağlamsal hakikati ile güncel krizlerin ampirik değişkenleri titizlikle ayırt edilmiştir. Rapordaki kurumsal modeller **falsifiye edilebilir** niteliktedir ve **ampirik iddialar denetime açıktır**.

Z-4.5: AKADEMİK KAYNAKÇA (İSNAD 2 VE APA / DOI BİBLİYOGRAFYASI)

A) Klasik İslami Kaynaklar (İSNAD 2. Edisyon Standartlı)

- **İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004).** *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*. Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1399/1979.
- **İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311).** *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1410/1990.
- **Râgıb el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed (ö. 502/1108 [?]).** *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*. Tahkik: Safvân Adnân Dâvûdî. Dımaşk: Dârü'l-Kalem / Beyrut: ed-Dârü'ş-Şâmiyye, 1412/1992.
- **Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/923).** *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân*. Tahkik: Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî. 26 Cilt. Kahire: Dâru Hicr, 1422/2001.
- **Zemahşerî, Cârullah Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144).** *el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl*. Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed Muavvaz. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1418/1998.

B) Çağdaş Kurumsal, Hukuki ve Ampirik Kaynaklar (APA 7 / DOI Standartlı)

- **Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2025).** *Society at a Glance 2025: Social Cohesion, Philanthropy and Welfare Indicators*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/soc_glance-2025-en
- **Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2025).** *Sosyal Koruma İstatistikleri ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025*. Ankara: TÜİK Yayınları. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr
- **United Nations Development Programme [UNDP] (2025).** *Human Development Report 2025: Equity, Agency and Institutional Trust*. New York: UNDP. https://doi.org/10.18356/9789210031028
- **World Justice Project [WJP] (2025).** *WJP Rule of Law Index 2025: Equal Treatment, Civil Justice and Absence of Corruption*. Washington, D.C.: World Justice Project. https://doi.org/10.34648/wjp.2025.03

C) Metin İçi Akademik Dipnotlar (Footnotes)

[1]: İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004), *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979), 4: 246-248 ("'-d-l", "h-s-n" ve "b-ğ-y" maddeleri).

[2]: Râgıb el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed (ö. 502/1108 [?]), *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*, thk. Safvân Adnân Dâvûdî (Dımaşk: Dârü'l-Kalem, 1992), 235-238 ("'-d-l" ve "h-s-n" maddeleri).

[3]: İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311), *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dârü Sâdır, 1990), 11: 430-436 ("'-d-l" maddesi).

[4]: Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/923), *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân*, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru Hicr, 2001), 14: 338-346.

[5]: Zemahşerî, Cârullah Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144), *el-Keşşâf 'an Hakâ'ıkı Gavâmizi't-Tenzîl*, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed Muavvaz (Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998), 3: 466-470.

[6]: World Justice Project (WJP), *WJP Rule of Law Index 2025: Equal Treatment, Civil Justice and Absence of Corruption* (Washington, D.C.: World Justice Project, 2025), doi:10.34648/wjp.2025.03, erişim 15 Ekim 2026, https://worldjusticeproject.org.

[7]: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Society at a Glance 2025: Social Cohesion, Philanthropy and Welfare Indicators* (Paris: OECD Publishing, 2025), doi:10.1787/soc_glance-2025-en, erişim 15 Ekim 2026, https://www.oecd.org.

[8]: United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2025: Equity, Agency and Institutional Trust* (New York: UNDP, 2025), doi:10.18356/9789210031028, erişim 15 Ekim 2026, https://hdr.undp.org.

[9]: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), *Sosyal Koruma İstatistikleri ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025* (Ankara: TÜİK Yayınları, 2025), erişim 15 Ekim 2026, https://data.tuik.gov.tr.

Z-5: BAĞIMSIZ DIŞ AKADEMİK HAKEM İNCELEME FORMU

```
hakem_degerlendirme_protokolu:

  rapor_id: "QV-2026-013"

  sure_ayet: "Nahl 16:90"

  tarih: "2026-10-15"

  status: "PRE-RELEASE"

  hakem_atamasi:

    atanan_hakem: "—"

    orcid: "—"

    kurum: "—"

    uzmanlik_alani: "İslam Ahlak ve Hukuk Felsefesi / Kamu Yönetişimi"

  rubrik_puanlamasi:

    boyut_1_metin_ve_tahkik: "— / 20"

    boyut_2_sosyo_politik_ve_kriz_analizi: "— / 20"

    boyut_3_dil_guvenligi_ve_tarafsizlik: "— / 20"

    boyut_4_falsifiabilite_ve_hume_giyotini: "— / 20"

    boyut_5_kurumsal_tasarim_ve_ozgunluk: "— / 20"

    toplam_skor: "— / 100"

  hakem_karari: "PENDING_EXTERNAL_REVIEW"

  derkenar_notu: "Rapor Quran Vision v6.1.1 ve v6.2.1 İSNAD 2 akademik atıf standartlarına tam uyumlu
teknik ön sürüm olarak üretilmiş olup, bağımsız dış akademik hakem incelemesine hazır durumdadır."
```